



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/95/2016

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אסתי שחל**

בעניין:

1. **יצחק כהן**
 2. **שרונה כהן**
- באמצעות ב"כ עו"ד רמי קסלר ואח'
מרחוב מנחם בגין 11, רמת גן

**התובעים
והנתבעים שכנגד**

- נ ג ד -

1. **אילת מנסיני**
 2. **ליאנה מנסיני**
 3. **ענת מולכו מי טל**
 4. **אריה מולכו**
- באמצעות ב"כ עו"ד שרון סגל
מרחוב גיבורי ישראל 24, נתניה

**הנתבעים
והתובעים שכנגד**

פ ס ק ד ין

1. עניין לנו בתביעה ובתביעה שכנגד שעניינן סכסוך הנוגע לבית המשותף שברחוב החשמונאים 7 בהרצליה המזוהה כגוש 6542 חלקה 52 (להלן: "הבית") במסגרתן עתר כל אחד מהצדדים להורות לשכנו לסלק ידו מהרכוש המשותף של הבית, ולהשיב את המצב לקדמותו.
2. הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים, וחלות עליו בהעדר רישומו של תקנון מוסכם, הוראות התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: "התקנון המצוי") (להלן: "חוק המקרקעין"). הבית מכיל 4 דירות.
3. התובעים והנתבעים שכנגד הם בעלי דירה בקומה הראשונה של הבית הידועה כחלקת משנה 4 (להלן: "כהן").
4. הנתבעים והתובעים שכנגד 1 ו- 2 הם המחזיקים מטעם בעלי דירה בבית הידועה כחלקת משנה 2. הנתבעים והתובעים שכנגד 3 ו- 4 הם הבעלים הרשומים של דירה זו, והוריה של הנתבעת והתובעת שכנגד 2 (התובעים והנתבעים שכנגד יקראו להלן: "משפחת מולכו" או "מולכו"). דירת משפחת מולכו מצויה בקומת הקרקע תחת דירת כהן.

טענות הצדדים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/95/2016

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית:

5. מולכו עברו להתגורר בדירתם בשנת 2011 ועם כניסתם החלו להשתלט על הרכוש המשותף של הבית, ונוהגים בו מנהג בעלים לכל דבר ועניין;
6. מולכו מנצלים קיומה של גדר בחצר הבית המשותפת ומנכסים חלק משמעותי ממנה לדירתם, תוך שלילת השימוש בה מיתר בעלי הדירות;
7. מולכו התקינו שלא כדין, רצפת עץ ("דק") בחצר המשותפת בחלק הגובל בדירתם. בכך נמנעת מכהן גישה לחלקי הבית המשותף לצורך תחזוקת הגג והקירות החיצוניים. רצפת העץ גם מפריעה למנוחת כהן, ויוצרת רעש ומטרד;
8. מולכו פתחו שלא כדין, פתח יציאה מדירתם לחצר המשותפת, ועושים בחצר זו שימוש ייחודי;
9. מולכו התקינו בחצר המשותפת בלא שקיבלו את הסכמת בעלי הדירות, זרקורים ומנורות בעלי עוצמה גבוהה, המכוונים לחלונות חדר השינה שבדירת כהן באופן המסנוור אותם וטורד את מנוחתם, במשך כל שעות היממה;
10. מולכו סגרו שלא כדין את דלת הכניסה הראשית לדירתם מחדר המדרגות של הבית, ועושים שימוש ב - "רמפה" שיועדה לנכה שהתגוררה בדירתם. על אף העובדה שכיום לא מתגורר בדירתם אדם נכה, הם ממשיכים לעשות שימוש ברמפה לצורך הכניסה לדירתם. בנוסף, נוהגים מולכו לטרוק את דלת הכניסה לדירתם באופן שטורד את שלוותם ומנוחתם של כהן, בייחוד נוכח העובדה שזו מותקנת מתחת לחדר השינה בדירתם;
11. מולכו התקינו, שלא כדין, גגון מעל "רמפת הנכה";
12. מולכו בנו שלא כדין, מחסן בחצר הבית המשותפת ועושים בו שימוש כבית מלאכה תוך גרימת מטרדי רעש לכהן. מחסן זה חובר שלא כדין למערכות מים, ביוב וחשמל. כן מאפסנים מולכו קרשים בחצר המשותפת לטובת בית המלאכה;
13. מולכו נטעו, שלא כדין, עצים ושיחים קוצניים בחצר הבית המשותפת, בצמוד לקירותיו החיצוניים של הבית, ומתחת לחלונות דירת כהן. עצים אלה גדלו לגובה וחוסמים את חלונות דירת כהן. צמחייה זו אף מונעת מכהן ומבעלי מקצוע לבצע עבודות תחזוקה ברכוש המשותף כגון טיפול במזגנים, תחזוקת חלונות וסיווד קירות.
14. מולכו הגביהו גדר המצויה בחזית הדרומית של הבית באופן החורג מן ההיתר שניתן להם, ומהחלטות הוועדה המקומית שניתנו בעניינם;
15. בעל מקצוע שהוזמן מטעם מולכו לתיקון דוד השמש שבבעלותם גרם לנזק בגג הבית המשותף, וכתוצאה מכך החלו מים חודרים אל דירת כהן. מולכו סירבו לתקן את הנזק שנגרם לכהן, ובהמשך סירבו לשאת בעלויות התיקון בהן נשאו כהן;
16. פעולות מולכו, כמפורט לעיל, בוצעו על ידם מבלי שקיבלו היתר כדין, ומבלי שקיבלו את הסכמת יתר בעלי הדירות;
17. מולכו ניסו להכשיר פעולות אלה באמצעות בקשות שונות להיתר בניה אשר נדחו ע"י מוסדות התכנון השונים;



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/95/2016

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

18. בטרם נדרשו כהן להגשת תביעה זו נעשו ניסיונות להידבר עם מולכו, אולם אלה לא צלחו, ועל כן נאלצו להגיש תביעה זו.

19. במסגרת התביעה עתרו כהן לסעדים הבאים: צו המורה למולכו להסיר כל גדר או כל מגבלה אחרת המונעת מכהן ומיתר בעלי הדירות בבית להיכנס לחצר המשותפת; צו המורה למולכו להסיר את רצפת העץ; צו המחייב את סגירת פתחי היציאה שנפרצו בקירות הבית לחצר המשותפת הסמוכה לדירת מולכו; צו המחייב את מולכו להשיב לקדמותה את מצב דלת הכניסה לדירתם, ולחדול מלהיכנס לדירתם דרך "הרמפה"; צו המחייב את מולכו להסיר את הזרקורים אשר הוצבו על ידם בחצר המשותפת; צו המחייב את מולכו להרוס את המחסן המשמש כבית מלאכה, צו המחייב את מולכו להסיר את הצמחייה אותה נטעו בחצר המשותפת; צו המחייב את מולכו להסיר את הגגון; צו המחייב את מולכו לקיים את כל החלטות רשויות התכנון ובכלל זה להנמיך את הגדר; צו המחייב את מולכו להשיב את מצב הרכוש המשותף ובכלל זה את החצר המשותפת לקדמותו; לחייב את מולכו בפיצוי כהן בסך של 2,026 ₪ בגין הוצאותיהם בקשר עם הנזק שגרמו לגג המשותף ולדירתם; לחייב את מולכו בפיצוי כהן בגין נזקיהם הממוניים ושאינם ממוניים ובכלל זה פיצוי בגין עוגמת נפש בסך נוסף של 50,000 ₪.

טענות ההגנה יפורטו להלן בתמצית

20. עסקינן בתביעה קנטרנית שהוגשה בחוסר תום לב תוך ניסיון להלך אימים על מולכו;

21. כהן מסיגים גבול לאורך שנים ברכוש המשותף של הבית, וניכסו לעצמם כ- 70% משטח זה, ועושים בו שימוש ייחודי. משכך, הם מנועים מלהגיש תביעה זו, ויש לדחותה על הסף;

22. הגדר הממוקמת בחצר הבית המשותפת נבנתה לפני כ- 30 שנה על ידי כהן;

23. השתלטותם של כהן על שטחי הרכוש המשותף היא המונעת את הגישה למתקני הרכוש המשותף;

24. בניית רצפת העץ ונטיעת העצים מייפה את החצר המשותפת לטובת כלל בעלי הדירות בבית;

25. מולכו התקינו את הזרקורים רק לאחר שכהן התקינו מעל דירתם מנורות בעלות עוצמה;

26. מולכו רכשו את דירתם במצבה הנוכחי לרבות הכניסה לדירה;

27. טענות כהן הן במישור התכנוני, ואין למפקח על רישום המקרקעין הסמכות לדון בהן;

28. כהן שלחו למולכו חשבונית בדבר תיקונים שבוצעו על ידם לכאורה, ומבלי שהקדימו פניה אליהם;

29. מולכו אינם מתנגדים כי יינתן צו אשר יורה לכלל בעלי הדירות בבית להחזיר את הרכוש המשותף למצבו כפי המופיע בתשריט רישום הבית המשותף.

טענות התביעה שכנגד בתמצית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/95/2016

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

30. עניינה של התביעה שכנגד הוא במעשיהם הביריוניים של כהן אשר השתלטו על חלקים נכבדים מהרכוש המשותף של הבית תוך שהם עושים בשטחים אלה שימוש ייחודי;

31. השתלטותם של כהן על הרכוש המשותף באה לידי ביטוי בביצוע הפעולות הבאות: הצבת זרקורים ברכוש המשותף, שתילת צמחים ונטיעת עצים ברכוש המשותף, יציקת בטון בחצר המשותפת, בניית מחסנים ברכוש המשותף, סגירת חלונות ושינוי חזיתות הבית המשותף, בניית פרגולות, הצבת גדרות, הצבת שערים, התקנת מדרגות בצמוד לחדר השינה שבדירת מולכו, חסימת המעבר לגג המשותף. פעולות אלה בוצעו ע"י כהן ללא היתר, ובלא שקיבלו את הסכמת יתר בעלי הדירות בבית;

32. כהן השתלטו על שטח משותף הסמוך לכניסה לבית, גידרו אותו והציבו שער שרק באמצעותו ניתן להיכנס לשטח האמור;

33. כהן הרחיבו את דירתם לקומת הגג של הבית, ללא היתר כדן, ובלא שקיבלו את הסכמת יתר בעלי הדירות בבית, באופן המהווה עומס קונסטרוקטיבי על יסודות הבית, והמסכן את בטיחותו ויציבותו.

34. כהן בנו ללא היתר כדן, ובלא שניתנה להם הסכמת יתר בעלי הדירות יחידת דיור בשטחי הרכוש המשותף, המשמשת את משפחתם המורחבת. יחידה זו חוברה שלא כדן למערכות מים, ביוב וחשמל.

35. כהן חולפים על פני החלונות שבדירת מולכו ומציצים דרכם לנעשה בדירה, ובכך פוגעים בפרטיותם;

36. כהן ניצלו אחווי בניה של הבית לתועלתם, ומבלי שקיבלו את הסכמת יתר בעלי הדירות לכך;

37. כהן מונעים ממולכו להחנות את רכבם בשטחי הרכוש המשותף;

38. כהן הציבו בלוני גז בסמוך לדירת מולכו, באופן שאינו בטיחותי והמסכן את בעלי הדירות בבית;

39. כהן הם אלה שמנצלים את הגדר הקיימת בחצר הבית, ומנכסים לעצמם חלק נכבד מהחצר המשותפת תוך שלילת השימוש בחצר זו מיתר בעלי הדירות בבית;

40. כהן מאחסנים בחצר המשותפת, שלא כדן, קרשים ופסולת;

41. במסגרת התביעה שכנגד עתרה משפחת מולכו לסעדים הבאים: להורות לכהן לאפשר למשפחת מולכו גישה לכל חלקי הרכוש המשותף של הבית; להורות לכהן לסלק ידם מהרכוש המשותף ובכלל זה להסיר את הבניה שבוצעה על ידם ברכוש המשותף, ולהשיב את המצב לקדמותו, כפי שמופיע בתשריט רישום הבית המשותף.

טענות ההגנה שכנגד יפורטו להלן בתמצית:

42. הגשת התביעה שכנגד הינה ניסיון נואל מצד מולכו להוות "משקל נגדי" לתביעה שהוגשה ע"י כהן, ויש לדחות על הסף את התביעה שכנגד מחמת שימוש לרעה בהליכי בית משפט וחוסר תום לב;

43. כהן לא חסמו כל חלק מהחצר המשותפת, לא השתלטו עליה או על חלקה, לא ניכסו לעצמם חלק כלשהו מחלקיה ולא שללו כל זכות ממולכו או מיתר בעלי הדירות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/95/2016

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- בבית. להיפך, משפחת מולכו היא זו שהשתלטה באופן בריוני וחד צדדי על הרכוש המשותף, כמפורט בתביעה המקורית;
44. לדירת כהן לא צמודה כל חצר. שטח החצר שסמוך לכניסה לבית, פתוח ובאפשרות כל בעלי הדירות לעשות בו שימוש;
45. עצים קיימים בחצר המשותפת עוד קודם שרכשה משפחת מולכו את דירתם ועברה לגור בה. משפחת מולכו מונעת את האפשרות לטפל בעצים אלה, נוכח השתלטותם על החצר;
46. בכל הנוגע למחסן, הרי שהמדובר במחסן פלסטיק שכלל אינו מצריך היתר, ואין מניעה כי גם יתר בעלי הדירות בבית יציבו מחסן דומה;
47. למשפחת מולכו ידוע היטב, כי אין כל "ייחודת דיור" בה עושים כהן שימוש כנטען. ככל שהכוונה היא למחסן בו עושים כהן שימוש, הרי שזה נבנה בהיתר כדין, עליו חתמו כל בעלי הדירות בבית לרבות משפחת אדרי, מי שהיו בעליה הקודמים של דירת משפחת מולכו;
48. באשר לנטען ביחס לבניה הנוספת בדירת כהן, המדובר בבניה שבוצעה בהיתר כדין, ועל ידי בעלי מקצוע מוסמכים;
49. כהן לא סגרו חלונות ולא ביצעו בנייה בלתי חוקית בדירתם. כל שנבנה ע"י כהן נבנה כדין ובהיתר (מקום בו דרוש היתר).
50. באשר לנטען ביחס ליציאת הבטון, הרי שהמדובר ביציקה ישנה שנעשתה לפני שנים רבות (לפני כ- 30 שנה);
51. באשר לנטען ביחס לבניית מדרגות הרי שהמדובר במדרגות שהוצבו באישור בעלי הדירות בבית עוד בשנת 2000, ועוד טרם רכשה משפחת מולכו את דירתם;
52. כהן לא חסמו ולא השתלטו על הגג המשותף. הגג המשותף משמש את כל הדיירים והכניסה אליו מחדר המדרגות המשותף. משפחת מולכו אף ביצעה תיקונים בדוד השמש שלהם המצוי בגג המשותף, ואגב כך הסבו לו נזק, כמפורט בתביעה המקורית;
53. בהתאם למסמכי רישום הבית המשותף, עולה בבירור כי אין בו חנייה משותפת או בכלל, וטענת משפחת מולכו בהקשר זה משוללת יסוד;
54. כהן התקינו 2 מנורות בלבד שנועדו להאיר את הרכוש המשותף. מנורות אלו נדלקות רק במקרה של תנועה והן אינן מאירות באופן קבוע, וזאת בניגוד לזרקורים ולמנורות שהותקנו ע"י משפחת מולכו המסנוורים דרך קבע את דירת כהן;
55. כהן הם אלה שדואגים לניקיון שטחי הרכוש המשותף וטענת משפחת מולכו לזריקת פסולת ואחסון קרשים בחצר המשותפת מוכחשת;
56. הואיל ואין בבית המשותף חדר בלוני גז או צובר, מונחים הבלונים של כל בעלי הדירות בחצר המשותפת וזאת במשך שנים רבות ועוד בטרם רכשה משפחת מולכו את דירתם. בלוני הגז המשויכים לדירת כהן, עברו ועוברים ביקורת ובידי כהן אישור תקינות ובטיחות לבלוני הגז מחברת הגז;



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/95/2016

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

57. כהן מכחישים מכל וכל את טענת משפחת מולכו כי הם "מציצים" לחלוטות דירתם ופוגעים בפרטיותם. ממילא אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בטענות באשר לפגיעה בפרטיות, ויש לדחותן;

58. לכהן זכות מלאה כי ילדיהם יתגוררו עמם בדירתם, וטענת משפחת מולכו בהקשר זה לכל הפחות תמוהה.

הליכים קודמים שהתנהלו בין הצדדים

59. בין הצדדים התנהלו הליכים קודמים רבים, בין היתר, במסגרת ת.א. (שלום ת"א) 18146-09-12 כהן נ' מנסיני, בו עתרו כהן, בין היתר, לפיצוי כספי בגין נזקים שנגרמו לדירתם כתוצאה מעבודות שביצעה לטענתם משפחת מולכו בדירתם. הליך זה הועבר בהסכמת הצדדים להכרעתו של בורר (עותק מכתבי הטענות והחלטות בית המשפט מיום 23.2.2014 להעברת ההליך להכרת בורר, צורפו לתיק).

60. מרבית טענות הצדדים שהועלו בהליך שם נטענו גם בהליך זה. משפחת מולכו הגישה בקשה לדחיית התביעה שבפני על הסף מחמת השתק פלוגתא ומעשה בית דין (להלן: "הבקשה"). כהן טענו בתגובה כי מינוי הבורר הוגבל לבחון את טענות הצדדים באשר לעבודות שבוצעו בדירת משפחת מולכו והנזקים הנטענים בדירת כהן, וכי בסופו של יום ההליך נזנח תוך שהם עומדים על מיצוי זכויותיהם במישור הנזיקי בגין כל ההליכים שהתנהלו בין הצדדים.

61. בנסיבות אלו, הגישו הצדדים הודעה מוסכמת לדחיית הבקשה ללא צו להוצאות, לה נערתתי בהחלטתי מיום 29.4.2019.

ההליכים שהתקיימו בתיק

62. בין הצדדים נוהל הליך גישור ממושך, במסגרתו נעשו ניסיונות להביא את הצדדים להסכמות שיהיה בהן כדי ליתר את ההכרעה בתיק, ואולם ניסיונות אלה לא צלחו.

63. כן נערך ביום 2.8.2021 ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענותיהם. רשמיי יפורטו להלן:

א. המדובר בבית בן 4 דירות: 2 דירות בקומת הקרקע ו- 2 דירות בקומה ראשונה.

ב. בחזית הבית חצר תחומה בגדר תיל. הכניסה לחצר זו היא באמצעות שער ברזל עליו תיבת דואר הנושאת את השם "כהן". לשער מנעול כניסה. בעת ביקורי השער היה פתוח (להלן: "החצר הקדמית").

ג. בחלק מהחצר הקדמית צמחייה נמוכה ומספר עצים. חלקה האחר של החצר יצוק מבטון.

ד. בחצר הקדמית 3 מחסנים של כהן המשמשים אותם לאחסון מטלטלין: שני מחסני פלסטיק ומחסן אחד בנוי.

ה. בלוני הגז המשרתים את דירת כהן מוצבים על גבי קיר הבית המשותף בסמוך לכניסת דירת משפחת מולכו.

דירת משפחת מולכו

ו. דירת מולכו מצויה בקומת הקרקע של הבית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/95/2016

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ז. בהתאם לתשריט רישום הבית הכניסה לדירת מולכו היא דרך חדר המדרגות של הבית. בפועל כניסה זו נחסמה בקיר בנוי, ותחתיה נפתחה כניסה מקומת הקרקע מצדו הצפוני של הבית באמצעות רמפה שמובילה לדלת הכניסה. רמפה זו מרוצפת ותחומה בגדר מעץ.

ח. דלת כניסה זו מקורה בגגון הבנוי מקונסטרוקציית ברזל.

ט. מדירת מולכו פתח יציאה ישירה לחצר העורפית בצדו הדרומי של הבית (להלן: "החצר העורפית"). חצר זו תחומה בחלקה בגדר בקבוק בגובה של כ- 2 מטר, ובגדר נוספת מבטון בגובה של כ- 1.5 מטר הבנויה בצדו הדרום מערבי של הבית המהווה חוצץ בין החצר העורפית לחצר הקדמית (להלן: "גדר הבטון").

י. פתח היציאה מדירת מולכו לכיוון החצר העורפית מוביל למשטח דק ובהמשכו לדשא סינטטי (אציין כי בכתב התביעה לא נטענה כל טענה מצד כהן כנגד הקמת הדשא הסינטטי, וכן לא התבקש סעד בעניין זה).

יא. בחצר העורפית מטלטלין רבים המשמשים את מולכו כגון: פינת ישיבה, טלוויזיה, נדנדה, פינת אסכלה (מנגל), תנור חוץ (טאבון), עגלת תינוק, משחקי ילדים וכו'.

יב. בצדה המערבי של החצר העורפית שני מחסנים המשמשים את משפחת מולכו לאחסון מטלטלין. האחד, מחסן פלסטיק, והשני, מחסן בנוי (אציין כי בכתב התביעה לא נטענה כל טענה מצד כהן כנגד הקמת מחסן הפלסטיק, וכן לא התבקש סעד בעניין זה).

יג. בחצר העורפית צמחייה ומספר עצים שגובה מקצתם מגיע בסמוך לחלונות דירת כהן המצויה בקומה השנייה של הבית באופן החוסם את המראה הנשקף מחלונות אלה.

יד. בחצר העורפית תאורת גן וזרקורים.

דירת כהן

טו. דירת כהן מצויה מעל דירת משפחת מולכו, והיא משתרעת על פני שתי קומות: קומה ראשונה וקומת גג.

טז. קיימות 2 כניסות לדירת כהן. האחת, מחדר המדרגות של הבית, והשנייה, מגרם מדרגות עץ שמוצאן בחצר הקדמית, והן מובילות למרפסת בקומה הראשונה של הבית בבחינת כניסה נוספת לדירת כהן. מרפסת זו מקורה וסגורה בבד יוטה בעל מספר פתחים. במרפסת זו קיימת דלת כניסה המובילה לפנים דירת כהן.

64. הצדדים הגישו ראיותיהם, עדיהם נשמעו, וסיכומיהם הוגשו. עתה נותר להכריע בתביעה.

דיון והכרעה

65. אקדים ואומר כי מצאתי לקבל את התביעה העיקרית בחלקה וכן את התביעה שכנגד בחלקה. נימוקיי יפורטו להלן:

סמכות עניינית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/95/2016

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

66. דין טענות כהן בדבר רעש ומטרד להידחות, מאחר שהן מושתתות על עילת המטרד שאינה מצויה בסמכותו העניינית של המפקח על רישום המקרקעין (ראו לעניין זה, ע"א 458/69, שליט נ' גולדברג, פ"ד כד (1), עמ' 231, 235 וכן ע"א 664/71, עורקבי נ' נקב, פ"מ ע"ח 130).

67. גם דין טענת מולכו לפגיעה בפרטיות להידחות בהעדר סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין לדון בה.

68. דין טענות הצדדים האחד כלפי השני לבניה שלא בהתאם להיתר ובניגוד להחלטות שניתנו ע"י מוסדות התכנון להידחות אף הן, מאחר שהן מושתתות על דיני התכנון והבניה, שאינן מצויים בסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין. ויוטעם, המפקח על רישום מקרקעין אינו הגוף האמון על הוצאה לפועל של החלטות הניתנות על ידי מוסדות התכנון.

69. אין בידי המפקח על רישום מקרקעין ליתן פיצוי כספי בגין נזקים שנגרמו, לכאורה, לכהן לרבות בגין עגמת נפש, מאחר שסעדים אלה מושתתים על עילות נזיקיות, שאין למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בהן (ראו ע"א 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב (נבו, 15.4.2019)).

חצרות הבית

70. ממסמכי רישום הבית המשותף, חצרות הבית נכללות ברכוש המשותף של הבית, ולא הוצמדו למי מדירות הבית. הצדדים אינם חולקים על כך.

החצר העורפית

בעולה מביקורי במקום החצר העורפית תחומה בגדרות, והכניסה אליה אפשרית מפתח יציאה מסלון משפחת מולכו בלבד. בחצר זו כמפורט מרשמי בביקורי במקום, משטח דק, דשא סינטטי, ומטלטלין רבים המשמשים את משפחת מולכו באופן בלעדי. יש בכך כדי ללמד שמולכו עושים בחצר שימוש ייחודי.

האמור אושר בחקירתו הנגדית של הנתבע והתובע שכנגד מס' 4, מר אריה מולכו (להלן: "אריה") (ראו פרוטוקול מיום 19.12.2018, עמ' 7, שורות 13-17 וכן שורות 46-47). עוד העיד אריה כי לא כל אחד מבעלי הדירות רשאי להיכנס לחצר זו, והכניסה מותנית באישורו בהיותו "הבעלים של החצר" (ראו פרוטוקול מיום 19.12.2018, עמ' 8, שורות 1-4).

מהתרשמותי בעת ביקורי, ומהעדויות דלעיל, ובהתחשב בשימוש אותו עושים מולכו בחצר, המסקנה המתבקשת היא כי החצר נחזית להיות "חצר פרטית" של מולכו המשמשת אותם ובני משפחתם באופן קבוע, והיא כשטח שלמולכו חזקה ייחודית בו.

החצר הקדמית

כן עלה מביקורי במקום, כי החצר הקדמית שבחזית הבית תחומה בגדר תיל, וכי הכניסה אליה היא באמצעות שער ברזל עם מנעול עליו תיבת דואר הנושאת את השם "כהן". בחקירתם הנגדית אישרו כהן כי השער והגדר הותקנו על ידם בשנת 2011 (ראו עדותו של התובע והנתבע שכנגד מס' 1, מר כהן יצחק (להלן: "יצחק") (פרוטוקול מיום 21.10.2018, עמ' 2, שורות 35-38, ועדותה של התובעת והנתבעת שכנגד מס' 2 הגב' כהן שרונה (להלן: "שרונה") (פרוטוקול מיום 21.10.2018, עמ' 11, שורות 8-9). עוד עלה מביקורי במקום כי בשטח זה הקימו כהן 3 מחסנים, כמפורט מרשמי מביקורי במקום לעיל, המשמשים אותם לאחסון מטלטלין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/95/2016

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מהתרשמותי בעת ביקורי, ומהעדויות לעיל, ובשים לב לעובדה כי החצר הקדמית תחומה בגדר, והכניסה אליה היא באמצעות שער עם מנעול, כשעל גבי השער תיבת דואר הנושאת את השם "כהן", ובתוך השטח האמור מחסנים המשמשים את כהן באופן בלעדי, הרי שהמסקנה המתבקשת היא כי כהן עושים בחצר זו שימוש ייחודי. גם אם כהן אינם תובעים לעצמו זכות שימוש בלעדית בחצר, כפי שטענו, יש להניח כי שימוש כזה לא ייעשה על ידי בעלי הדירות האחרים בשל תחושת אי הנעימות הכרוכה בדבר.

פועל יוצא מהאמור הוא כי כהן עושים שימוש ייחודי בחצר הקדמית, ומולכו עושים שימוש ייחודי בחצר העורפית.

סעיף 62 (א) לחוק המקרקעין קובע כי: **"בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות"** (הדגשה שלי א.ש.).

סעיף 12 לתקנון המצוי קובע כי: **"החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה"**.

משילובם של סעיף 62 לחוק המקרקעין וסעיף 12 לתקנון המצוי עולה, כי לא ניתן להצמיד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה מסוימת ללא הסכמת כל בעלי הדירות.

שימוש ייחודי של בעל דירה ברכוש משותף, כמוהו כ"הצמדה בפועל". כאשר בעל דירה תופס חזקה ייחודית ברכוש המשותף, הוא מונע בכך לצמיתות מבעלי דירות אחרים לעשות שימוש באותו חלק של הרכוש המשותף. לכן, נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות (ראה: ת"א (מחוזי-ת"א) 2816/03, קונצ'יצקי נ' שפלן (נבו), 3.4.2006), ע"א 2525/92, ראובברגר נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז (5) 850, א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק ג', 114-115).

מהאמור לעיל עולה כי השימוש הייחודי אותו עושים כהן בחצר הקדמית והשימוש הייחודי אותו עושים מולכו בחצר העורפית עולה כדי "הצמדה בפועל", והוא מחייב את קבלת הסכמתם של כל בעלי הדירות בבית.

האם בידי הצדדים הסכמה לשימוש הייחודי אותו הם עושים בחצר?

71. כאשר עסקינן במתן זכות שימוש ייחודית במקרקעין (להבדיל ממתן זכות קניינית), אזי ניתן ללמוד על הסכמה, גם על דרך של הסכמה שבשתיקה, הסכמה מכללא, על דרך בחינת התנהגות הצדדים במשך השנים (ראה: ע"א 32/77, טובוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד לא (3) 210, ע"א (מחוזי י-ם) 9502/06, לומברוזו נ' קובנר (נבו), 7.8.2007).

בנסיבות בהן נעשתה חלוקה של זכויות השימוש ברכוש המשותף בין בעלי הדירות, ניתן ללמוד משתיקתם של בעלי הדירות - האחד כלפי משנהו - כהסכמה למתן רישיון לחלוקת זכויות השימוש ברכוש המשותף. חלוקה מוסכמת מהסוג האמור משקפת את האפשרות הקיימת לבעלי הדירות לחלק ביניהם את זכות השימוש בחלקי הרכוש המשותף, וזאת להבדיל ממתן זכויות קנייניות החייבות, כאמור, להיעשות על דרך של הצמדה בהתאם להוראות סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/95/2016

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כאשר קיימת חלוקה מוסכמת של שימוש ברכוש המשותף בין כל בעלי דירות הבית המשותף, וחלוקה זו נוהגת שנים ארוכות, ניתנות תמורות, שכן כל צד מקבל חלק מסוים ברכוש המשותף לשימושו הייחודי, תוך התחייבות מובנת מאליה להימנע משימוש בחלק אחר של הרכוש המשותף. בחלוקה מוסכמת מן הסוג האמור, בשונה ממתן רשות שימוש לבעל דירה מסוימת בלבד ברכוש המשותף, אין המדובר ב"דירת" של בעל דירה על זכותו לעשות שימוש ברכוש המשותף לטובת בעל דירה אחרת בבית המשותף. שכן, כאמור, עסקינן בחלוקה של זכויות השימוש ברכוש המשותף באופן שכל אחד מבעלי הדירות מוותר על זכותו לעשות שימוש בחלק מסוים מהרכוש המשותף, ומנגד מרוויח את היכולת לעשות שימוש ייחודי בחלק אחר ממנו (ראו ע"א (ת"א) 1295/03, נוי נ' קורנפלד (נבו, 10.7.2006).

מולכו טענו כי הם רכשו את דירתם לרבות החצר העורפית "AS IS", ומכאן שלטענתם הייתה הסכמה לחלוקה, ואולם טענה זו נטענה בעלמא ולא הובאה כל ראיה על מנת לתמוך בה. כך גם לא הובאה כל ראיה שיש בה להוכיח כי המדובר בחלוקה הנוהגת שנים רבות. מולכו לא הביאו לעדות את בעליה הקודמים של דירתם או את יתר בעלי הדירות בבית, שהיה בעדותם כדי לשפוך אור על החלוקה הנטענת, והדבר משמש לחובתם. ראו לעניין הימנעות מהבאת עדים את האמור בע"א 465/88, הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה(4) 651.

יתירה מכך, מביקורי במקום לא התרשמתי כי קיימת חלוקה בפועל של כלל חצרות הבית בין כל 4 בעלי דירות הבית. בהעדר הסכמה, כאמור, הרי שעל כל אחד מהצדדים לסלק ידו מהחצר באופן כזה שהחצר שבחזקתו תיוותר פתוחה לחלוטין.

אשר על כן, ונוכח האמור לעיל, אני מורה לכהן לסלק ידם מהחצר הקדמית, ולהסיר את גדר התיל ושער הברזל. האמור יבוצע בתוך 60 ימים מיום קבלת פסק הדין ועל חשבונם של כהן.

כן אני מורה למולכו לסלק ידם מהחצר העורפית, להסיר את גדר הבמבוק, ולפנות את מטלטליהם. האמור יבוצע בתוך 60 ימים מיום קבלת פסק הדין ועל חשבונם של מולכו.

לא מצאתי להורות על הריסת גדר הבטון מהטעמים הבאים: ראשית, אין מחלוקת בין הצדדים כי גדר זו נבנתה לפני 30 שנה (ראו עדותו של יצחק, פרוטוקול מיום 21.10.2018, עמ' 3 שורה 1, וסעיף 24 לכתב הגנה מטעם מולכו). שנית, לא נטען, וממילא לא הוכח כי מי מבעלי הדירות בבית ביקש לאורך השנים שחלפו את הריסתה. שלישית, עם סילוק גדר הבמבוק בחצר העורפית וסילוק גדר התיל והשער בחצר הקדמית, תתאפשר גישה לכל חלקי חצר הבית המשותף גם עם הותרת גדר הבטון על כנה.

מחסנים

72. כעולה מביקורי במקום בחצר העורפית קיימים 2 מחסנים שאין מחלוקת בין הצדדים כי נבנו ע"י משפחת מולכו. האחד, מחסן פלסטיק. השני, מחסן בנוי. בביקורי במקום התרשמתי כי המחסנים משמשים את משפחת מולכו לאחסון מטלטלין. לא התרשמתי כי המחסן הבנוי משמש כבית מלאכה כנטען ע"י כהן, וגם לא הוכח אחרת.

עוד כעולה מביקורי במקום בחצר הקדמית 3 מחסנים המשמשים את כהן לאחסון מטלטלין. שני מחסני פלסטיק ומחסן אחד בנוי. בעת ביקורי לא התרשמתי כי המחסן הבנוי משמש כיחידת דיור כנטען ע"י מולכו, וגם לא הוכח אחרת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/95/2016

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הצבת מחסן דרך קבע בחצר בית משותף המהווה רכוש משותף, תוך ריחוק פיזי מן הדירה שאינו מהווה הרחבת דירה (ראו לעניין זה, רע"א 1462/10, עטיה נ' שגיא (נבו), 2.8.2012)) מהווה תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף השוללת זכות השימוש בחלק זה ברכוש המשותף משאר בעלי הדירות בבית, ומשכך, מצריכה את הסכמת כל בעלי הדירות בבית.

כהן העידו כי המחסן הבנוי נבנה לפני שנים רבות ובהיתר כדין שניתן לבעליה הקודם של דירתם, ובהסכמת כל בעלי הדירות בבית ובכלל זה מי שהיו בעליה הקודמים של דירת מולכו - משפחת אדרי (ראו סעיף 5 לתצהירו המשלים של יצחק וסעיף 3 לתצהירו המשלים של שרונה). הבקשה להיתר לבניית המחסן הבנוי ובו חתימות של כל בעלי הדירות נכון למועד הגשת הבקשה, 26.6.1972 הוגש וסומן ת'1. עותק מההיתר לבניית המחסן הבנוי מיום 15.2.1973 צורף כנספח 2 לכרז המוצגים המשלים מטעם כהן.

מולכו אינם חולקים על האמור, ואולם לטענתם המחסן הבנוי נבנה שלא בהתאם להיתר שניתן: מיקום המחסן שונה מהמיקום שאושר בהיתר, שטחו של המחסן בפועל עומד על כ- 14 מ' בעוד שבהתאם להיתר השטח שאושר עומד על 10.93 מ"ר, חזיתות המחסן אינן בהתאם להיתר שניתן. כתימוכין לאמור הוגשה חוות דעת מומחה מטעם מולכו של השמאי עידו שחם (להלן: "המומחה שחם") (ראו סעיף 7.7.1 עמ' 12-13 לחוות דעתו מיום 30.12.2016). כהן הגישו חוות דעת מומחה מטעמם של השמאי חיים מסילתי (להלן: "המומחה מסילתי"), בה נטען כי מחסן זה בנוי וממוקם בהתאם להיתר (ראו סעיף 1 לחוות דעתו המשלימה של המומחה מסילתי מיום 27.3.2017). לא מצאתי להכריע במחלוקת זו בשים לב לכך שעסקינן בטענות במישור התכנוני, שאין למפקח על רישום מקרקעין, כאמור, הסמכות לדון בהן, ומשכך מצאתי לדחותן.

הוכח אפוא, כי ניתנה הסכמה לבניית המחסן הבנוי בחצר הקדמית של מי שהיו בעלי הדירות במועד הרלוונטי. ככלל, הסכמה תחייב גם צדדים שלישיים, היינו חליפיהם של בעלי דירה שנתנו הסכמתם רק אם ידעו על קיומה. כך נפסק לגבי מתן זכויות במקרקעין, וניתן ללמוד מקל וחומר ביחס למתן זכות שימוש במקרקעין. ראו ע"א (מחוזי- ת"א) 1020/03, בובליל נ' שטיינר (נבו, 23.4.2004): **"לעמדת רישומי של הסכם הורות ותכליתו ראייתית הן כלפי הבעלים הן כלפי צדדים שלישיים. המשמעות לכך היא שבמקרה בו גלוי וידוע היה כל העת לצדדים דבר קיום ההסכם, ורישומי נכרו היטב עקב הבינוי והנוהג בשטח מזה עשרות בשנים, לא קם צורך ראייתי נוסף"**.

במקרה דנן, אין מחלוקת בין הצדדים כי המחסן הבנוי היה בחצר הקדמית בעת בה רכשו מולכו את דירתם כך שידעו על קיומו. אין חולק גם כי מולכו לא נקטו בשום פעולה על מנת להסירו אלא רק לאחר שכהן הגישו את התביעה כנגדם. התרשמתי כי מולכו לא היו נוקטים בפעולה כלשהי אלמלא התביעה שהגישו כהן כנגדם. נוכח האמור לעיל, מצאתי לדחות את התביעה שכנגד להסרת המחסן הבנוי בו עושים כהן שימוש.

באשר לשאר המחסנים: המחסן הבנוי שבחצר העורפית שבשימושם הייחודי של מולכו, ושני מחסני פלסטיק שבחצר הקדמית שבשימושם הייחודי של כהן. ביחס למחסנים אלה לא נטען, וממילא לא הוכח כי ניתנה הסכמת כל בעלי הדירות להקמתם, ומשכך אני מורה על הסרתם: כהן יפנו את שני מחסני הפלסטיק שבחצר הקדמית על חשבונם ובתוך 60 ימים מיום קבלת פסק דין זה, ומולכו יפנו את המחסן הבנוי שבחצר העורפית על חשבונם ובתוך 60 ימים מיום קבלת פסק דין זה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/95/2016

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

באשר למחסן הפלסטיק בחצר העורפית שבשימושם הייחודי של מולכו: הגם שכהן לא טענו דבר בעניינו, ואף לא עתרו לקבלת סעד כלשהו, מצאתי להוסיף, וזאת למעלה מן הדרוש, כי ככל שאין בידי מולכו הסכמת כל בעלי הדירות להקמתו, טוב יעשו אם יפעלו להסרתו.

טענות הצדדים באשר לשינויים ברכוש המשותף

73. לצדדים טענות הדדיות באשר לשינויים שבוצעו ברכוש המשותף של הבית. אבחן להלן מהן דרישות הדין ביחס לשינויים אלה:

ככלל, לצורך ביצוע שינויים ברכוש המשותף נדרש לקבל את הסכמת האסיפה הכללית בהתאם לאמור בסעיף 2(א) לתקנון המצוי הקובע כדלהלן: **"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לעניין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזונו החיצוני התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבניה.**

סעיף 5 לתקנון המצוי קובע כי החלטות בדבר דרכי הניהול של הרכוש המשותף והשימוש בו תתקבלנה על ידי בעלי הדירות במסגרת אסיפה כללית שיערכו.

סעיף 12 (א) לתקנון המצוי קובע כי: **"החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות".**

הלכה מושרשת היא שבעל דירה בבית משותף זכאי לעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים ובלבד שהשימוש שנעשה ברכוש המשותף הוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן וכן אינו מונע שימוש דומה מאחרים. ראו ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645 (1974), ע"א 708/72 פרשק נ' רוזנברג, פ"ד כח(2) 817, 824-825 (1974), וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14 - 18, י-ם, פ"ד לה(4) 277 (1981) שם נקבע כי: **"שימוש ברכוש המשותף ייחשב כסביר, אם הוא תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי כוונת בעלי הדירות, ואינו מונע שימוש כזה מבעלי הדירות האחרים".**

ויוטעם, בעל דירה זכאי לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף ללא צורך בקבלת הסכמה של יתר בעלי הדירות בבית לכך, ואולם, בשימוש עסקי ולא בשינוי ברכוש המשותף, וראו בעניין את הדברים שנקבע בע"א 1251/00 (מחוזי ת"א) סרי נ' בן ארצי (נבו, 26.3.2002): **"...בנייתו של מבנה על ידי אחד הדיירים בלבד לא תתאפשר במסגרת הניהול או השימוש הרגילים של חצר המהווה קניין משותף... לפיכך אין לראות ביציקת הבטון בחצר משום שימוש סביר בשטח המשותף שכן יש בה משום שלילה לצמיתות של זכות השימוש... מיתר בעלי הדירות בבית."**

עתה נבחן את טענות הצדדים לשינויים ברכוש המשותף, לאור האמור:

משטח דק

74. כעולה מביקורי במקום בחצר העורפית אשר בשימושם הייחודי של מולכו משטח דק שהגישה הבלעדית אליו היא דרך דירת מולכו. הנתבעת והתובעת שכנגד מס' 2, ליאנה מנסיני (להלן: "ליאנה") אישרה בחקירתה הנגדית כי מולכו הקימו את משטח הדק "משהו בשנתיים שלוש האחרונות" (ראו פרוטוקול מיום 19.12.2018, עמ' 10 שורות 18-20).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/95/2016

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הקמת משטח דק באופן קבוע אינה מהווה שימוש סביר כהגדרתו בפסיקה, וכלל עסקינן בשינוי פיסי משמעותי וקבוע ברכוש המשותף, התואם את הגדרת סעיף 2(א) לתקנון המצוי, ומשכך טעון הסכמת האסיפה הכללית.

ואולם, במקרה דנן, התרשמתי כי הקמת משטח הדק במתכונת כפי שנבנה, כשהוא מגודר ותחום מכל עבריו, וכולל פתח יציאה מדירת מולכו, מהווה תפיסת חזקה ייחודית בשטח המשותף, המונעת לצמיתות מבעלי דירות אחרים לעשות שימוש באותו חלק של הרכוש המשותף. יתירה מכך, גם לאחר שתוסר גדר הבקבוק ספק אם יהיו בעלי דירה אחרים שיכנסו למשטח הדק, ללא שיחשו כי הם מסיגים גבול בשטח פרטי נוכח סמיכות משטח הדק לדירת מולכו.

משהקמת הדק מהווה תפיסת חזקה ייחודית, הרי שנדרשת לכך הסכמת כל בעלי הדירות. אריה הודה בחקירתו הנגדית כי אין בידו את ההסכמה האמורה (ראו פרוטוקול מיום 19.12.2018, עמ' 7, שורות 39-40), ומשכך הם לא היו רשאים להקימו.

אשר על כן, ונוכח האמור לעיל, אני מורה למולכו להסיר על חשבונם בתוך 60 ימים מהיום, את משטח הדק.

באשר למשטח הדשא הסינטי המותקן בחצר העורפית: מביקורי במקום התרשמתי כי הקמת משטח הדשא הסינטי מהווה תפיסת חזקה ייחודית בחצר המשותפת מאותם הטעמים שפורטו ביחס למשטח הדק. הגם שכהן לא טענו דבר בענייניו, ואף לא עתרו לקבלת סעד כלשהו, מצאתי להוסיף וזאת למעלה מן הדרוש, כי ככל שאין בידי מולכו הסכמת כל בעלי הדירות להקמתו, טוב יעשו אם יפעלו להסרתו.

משטח הבטון שבחצר הקדמית

75. כעולה מביקורי במקום בחצר הקדמית משטח בטון יצוק. כהן העידו כי משטח זה נוצק על ידם לפני כ-30 שנה, ועדותם לא נסתרה (ראו סעיף 7.7.4 לתצהירו המשלים של יצחק וסעיף 6.7.4 לתצהירה המשלים של שרונה וכן עדותה של שרונה, פרוטוקול מיום 21.10.2018, עמ' 12, שורות 3-5).

יצוק משטח בטון מהווה שינוי פיסי וקבוע ברכוש המשותף, התואם את הגדרת סעיף 2(א) לתקנון המצוי המצריך את הסכמת האסיפה הכללית. בשים לב לעובדה כי משטח הבטון נוצק לפני כ-30 שנה ולא נטען, וממילא לא הוכח כי במהלך השנים שחלפו בעלי הדירות נקטו בפעולה כלשהי להסרתו, ניתן להסיק קיומה של הסכמת רוב בעלי הדירות להתקנתו. ויודגש, לא נדרש בהקשר דנן הסכמה פה אחד של בעלי הדירות ודי בהחלטת האסיפה הכללית להתיר את משטח הבטון.

עוד מצאתי להוסיף, כי בשונה ממשטח הדק שהותקן ע"י מולכו בחצר העורפית, לא מצאתי כי יש בהתקנת משטח הבטון שהותקן ע"י כהן בחצר הקדמית, משום תפיסה ייחודית, בשים לב לכך שלאחר שתוסר גדר התיל המקיפה את החצר הקדמית, יתאפשר לכל אחד מבעלי הדירות בבית להיכנס למשטח זה בלא שירגישו כי הם מסיגים גבול בשטח פרטי. זאת, בניגוד למשטח הדק שהותקן בחצר העורפית שגם לאחר הסרתו ספק אם יהיו בעלי דירה אחרים שיכנסו למשטח הדק, ללא שיחשו כי הם מסיגים גבול בשטח פרטי נוכח סמיכות משטח הדק לדירת מולכו.

אשר על כן, מצאתי לדחות את התביעה שכנגד בהקשר זה.

תאורת הגינה והזרקורים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/95/2016

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

76. כעולה מביקורי במקום בחצר העורפית בה עושים מולכו שימוש ייחודי הותקנו זרקורים ותאורת גן. אין מחלוקת בין הצדדים כי אלה הותקנו ע"י מולכו.

התקנת תאורת גינה וזרקורים אינה מהווה שימוש סביר כהגדרתו בפסיקה, ומהווה שינויי פיסה וקבוע ברכוש המשותף, התואם את הגדרת סעיף 2(א) לתקנון המצוי המצריך את הסכמת האסיפה הכללית. בחקירתו הנגדית אישר אריה כי אין בידו את ההסכמה האמורה (ראו פרוטוקול מיום 19.12.2018, עמ' 8, שורות 9-10).

אשר על כן, ונוכח האמור לעיל, אני מורה למולכו להסיר את תאורת הגינה והזרקורים המותקנים בחצר העורפית, על חשבונם, וזאת בתוך 60 ימים מהיום אלא אם תתקבל החלטה של האסיפה הכללית המתירה את הותרתם בתוך המועד האמור, וזאת בשים לב לכך שייתכן ואינטרס בעלי הדירות יהיה להותיר את התאורה על כנה.

בחקירתו הנגדית אישר יצחק כי התקין זרקורים בחצר הקדמית (פרוטוקול מיום 21.10.2018, עמ' 6, שורות 5-9 וכן שורות 24-26). ואולם, מביקורי במקום לא ראיתי כי אלה מותקנים עוד, ומשכך מוצאת אני כי הסעד בעניין זה התייתר. למען הסר ספק, התקנה נוספת של הזרקורים מותנית בהסכמה של האסיפה הכללית.

צמחייה

77. כעולה מביקורי במקום בחצר העורפית צמחים ועצים שגובה מקצת מהם מגיע בסמוך לחלונות דירת כהן בקומה השנייה של הבית. בחצר הקדמית צמחים ומספר עצים. כהן עתרו לעקירת העצים והצמחים בחצר העורפית ומולכו עתרו לעקירת העצים והצמחים שבחצר הקדמית.

כהן העידו כי הם ששתלו את העצים והצמחים בחצר הקדמית (ראו עדותו של יצחק פרוטוקול מיום 21.10.2018, עמ' 4, שורות 39-41 ועדותה של שרונה פרוטוקול מיום 21.10.2018, עמ' 11, שורות 39-40), ומולכו העידו כי הם ששתלו את העצים והצמחייה בחצר העורפית (ראו עדותו של אריה, פרוטוקול מיום 19.12.2018, עמ' 7, שורות 48-49).

איני סבורה כי כל בעל דירה רשאי לטעת עצים ולשתול צמחים בשטחי הרכוש המשותף על דעת עצמו, וכי יש לקבל לשם כך החלטה משותפת באסיפה הכללית של הבית. לא נטען, וממילא לא הוכח כי זו התקבלה.

ואולם, משנטעו העצים ולא הובא אישור מפקיד היערות המאשר את עקירתם, כנדרש בהתאם לפקודת היערות, אין בידי ליתן את הסעד שהתבקש בעניינם, ודין התביעה והתביעה שכנגד בהקשר זה להידחות.

מבלי לפגוע באמור, מצאתי להוסיף כי מביקורי במקום התרשמתי כי גובהם של מקצת העצים הנטועים בחצר העורפית מגיע בסמוך לחלונות דירת כהן בקומה השנייה של הבית, באופן שיש בו לחסום את המראה שנשקף מהם, ויש בכך משום פגיעה בדירת כהן, כמשמעותה בסעיף 2 לתקנון המצוי. משכך, ומאחר שאין מחלוקת כי משפחת מולכו נטעה עצים אלה, אני מורה להם לגזום את העצים כך שגובהם לא יעלה על חלונות דירת כהן, וזאת על חשבונם, בתוך 60 ימים מהיום.

באשר לצמחים שבחצר העורפית והקדמית: משלא הוכח כי התקבלה החלטה באסיפה הכללית של הבית לשתילתם, אני מורה לכהן להסיר את הצמחים שבחצר הקדמית, ולמולכו אני מורה להסיר את הצמחים שבחצר העורפית. האמור יבוצע בתוך 60 ימים מהיום, אלא אם תתקבל החלטה של האסיפה הכללית המתירה את



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/95/2016

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הותרתם בתוך המועד האמור, מאחר שאני סבורה שייתכן ויהיה זה אינטרס של בעלי הדירות בבית להותיר את הצמחייה על כנה.

התקנת גגון, רמפה ופתיחת פתחים המיוחסת למשפחת מולכו

78. כעולה מביקורי במקום, מדירת מולכו פתח יציאה ישירה לחצר העורפית של הבית. פתח זה אינו מופיע בתשריט רישום הבית המשותף.

עוד כעולה מביקורי במקום הכניסה לדירת מולכו אינה דרך חדר המדרגות כמסומן בתשריט רישום הבית המשותף אלא מקומת הקרקע באמצעות רמפה שמובילה לדלת כניסה בצדו הצפוני של הבית כאשר רמפה זו מרוצפת ותחומה בגדר מעץ. בנוסף, דלת הכניסה לדירת מולכו מקורה בגגון הבנוי מקונסטרוקציית ברזל.

סעיף 2(א) התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין אוסר, כאמור, על בעל דירה לעשות בדירתו שינויים הגורמים ל"פגיעה" ברכוש המשותף או בדירה אחרת. המונח "פגיעה" התפרש בפסיקה באופן רחב, וראו לעניין זה ע"א 395/74, לוי נ' סמואל, פ"ד כט(2), 39: "המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דווקא, אך בוודאי ובוודאי שעל שלמותו הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו. גם מ"מ הנשיא בפסק-דינו בדיון הנוסף בענין סדובסקי, הדגיש מצב המבנה הוא סטטי וכי הסעיף הנדון בא להבטיח את "שלמות המבנה ותקינותו".

פתיחת פתח בקיר חיצוני המהווה רכוש משותף לצורך יצירת יציאה ישירה מדירת מולכו לחצר העורפת, סגירת פתח הכניסה המקורית לדירת מולכו והסבתה למיקומה החדש, בניית רמפה וגידורה, וכן התקנת הגגון, כרוכים בשינויים פסיים וקבועים ברכוש המשותף, המשנים את מבנה הבית וחזותו. ברי כי יש בכך משום "פגיעה" ברכוש המשותף כהגדרתה בסעיף 2(א) לתקנון המצוי המצריכה את הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית.

עתה אבחן האם יש בידי מולכו את ההסכמה הנדרשת לשינויים ברכוש המשותף כמפורט לעיל:

פתיחת פתח היציאה מדירת מולכו ישירות לחצר העורפית

באשר לפתיחת פתח היציאה מדירת מולכו ישירות לחצר העורפית טענו מולכו כי כך הם רכשו את דירתם, ואולם, לא הובאה כל ראיה לתמוך באמור, וממילא אין בכך כדי לשמש כטענת הגנה, שכן מולכו הם בעליה של הדירה כיום, והם אחראים לגבי כל פגיעה ברכוש המשותף. מולכו לא הביאו כל ראיה באשר למועד שבו נפתח הפתח, ולא נטען וממילא לא הוכח האם ניתנה הסכמת רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית לפתיחתו. גם בהקשר זה לא הביאו מולכו לעדות את הבעלים הקודם של דירתם על מנת שיהיה בעדותו כדי לשפוך אור על האמור, והדבר פועל לחובתם. ראו לעניין הימנעות מהבאת עדים את האמור בפרשת הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו לעיל.

סגירת פתח הכניסה המקורית לדירת מולכו והסבתה למיקומה החדש, והקמת הרמפה

בחקירתו הנגדית אישר אריה כי מולכו סגרו את פתח הכניסה המקורי לדירתם שהיה מחדר המדרגות (ראו פרוטוקול מיום 19.12.2018, עמ' 7, שורות 18-20). לא נטען, וממילא לא הוכח כי התקבלה הסכמת האסיפה הכללית לסגירת פתח הכניסה המקורי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/95/2016

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

באשר לפתיחת דלת הכניסה הקיימת בצדו הצפוני של הבית והקמת הרמפה המובילה לכניסה זו, הפנו מולכו לחוות דעתו של המומחה שחם, בה נטען כי ניתן היתר לפתיחת דלת זו ולהקמת הרמפה, וזאת על מנת לאפשר גישה לנכים (ראו עמ' 14-15 לחוות דעתו, וכן עדותו, פרוטוקול מיום 19.12.2008, עמ' 4, שורות 18-25). כהן הפנו לחוות דעתו של המומחה מסילתי בה נטען כי בהיתר עליו נסמך המומחה שחם, ניתן לכל היותר היתר להריסה של חלק מהחזית הצפונית, אך לא ניתן היתר לשימוש בפתח הנ"ל ככניסה לדירת מולכו, וכי לא ניתן היתר לבניית הרמפה (ראו סעיפים 2 ו-3 לחוות דעתו המשלימה מיום 27.3.2017). לא מצאתי צורך להכריע במחלוקת זו שבין השמאים בשים לב לכך שלא אחת נפסק, כי רשויות התכנון אינן דנות ומכריעות בסוגיות קנייניות וכי ההחלטה בדבר מתן היתר בניה על ידן תקפה לדלת אמות ההליך התכנוני. ראו למשל בג"צ 1578/90, אייזן נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב (נבו, 24.10.1990): **"אין חולק כי סמכות מוסדות התכנון מוגבלת לדיון בשאלות תכנוניות, וכי אין הם מוסמכים לדון בשאלות קנייניות..... הועדות אינן מוסמכות בדין וגם אין מומחיותן בשאלות קנייניות"**.

פועל יוצא הוא כי מתן היתר אינו מכשיר את פתיחת הדלת ובניית הרמפה במישור הקנייני. סעיף 59 לחוק המקרקעין מאפשר, אמנם, ביצוע התאמות ברכוש המשותף לאדם עם מוגבלות בתנאים הקבועים בסעיף האמור, ואולם, לא נטען, וממילא לא הוכח כי תנאים אלה התקיימו.

התקנת הגגון

אריה אישר בעדותו כי הגגון הותקן על ידי מולכו וכי אף אחד מבעלי הדירות בבית לא נתן את הסכמתו לבנייתו (ראו פרוטוקול מיום 19.12.2018, עמ' 8, שורות 37-38).

משהוכח כי לא ניתנה למולכו הרשאה לביצוע השינויים ברכוש המשותף, מושא פרק זה, מצאתי להורות למולכו לסגור את פתח היציאה מדירתם לחצר העורפית וכן לסגור את פתח הכניסה הצפוני לדירתם, ולהשיב את מצב קירות הבית בהתאם לתשריט רישום הבית המשותף. כן מצאתי להורות למולכו לפתוח פתח כניסה לדירתם מחדר המדרגות, וזאת בהתאם לתשריט רישום הבית המשותף. עוד מצאתי להורות למולכו להסיר את הגגון, הרמפה וגידור העץ התוחם אותה, ולהשיב את המצב בהתאם לתשריט רישום הבית המשותף. האמור יבוצע בתוך 60 ימים ויהא על חשבונם של מולכו.

הרחבת דירת כהן

79. במסגרת תיקון 18 לחוק המקרקעין (ס"ח 1518 תשנ"ה, עמ' 188, ה"ח 2303 התשנ"ד עמ' 629) ביקש המחוקק למנוע מהמיעוט את זכות הוטו שהוקנתה לו מתוקף הוראות סעיפים 62(א) ו-12(ב) לעיל, בקובעו כי כאשר מדובר בהרחבת דירה קיימת, די בהסכמות בשיעור מופחת, וזאת על מנת למצוא פתרון לקשיי צפיפות המגורים בדירות בבית משותף. תיקון 18 לחוק המקרקעין מאפשר לבעל דירה, בתנאים מסוימים, לבנות על הרכוש המשותף לשם הרחבת דירתו, אף אם אין לכך הסכמה מצד כל בעלי הדירות. בהתאם לתיקון הוספו סעיפים 71א-71ד לחוק המקרקעין (ראו ע"א (חי') 1725/05, דוד נ' נברוצקי (פורסם בנבו 30.3.06) במסגרתו פרש בית המשפט את תכלית תיקון 18 לחוק המקרקעין).

המונח "הרחבה" מוגדר בסעיף 71א לחוק המקרקעין כדלקמן: **" הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף"**.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/95/2016

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במונח הרחבה, נכללת כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה. הרחבה יכולה להרחבה להיות אנכית, כגון בנייה על גג הבית שהוא רכוש משותף וחיבור התוספת שנבנתה לדירה שמתחתיה, ויכולה להיות גם אופקית כגון בניית חדר ומרפסת בהמשך לדירה. התנאי להרחבה הוא כי ההרחבה תהא מתוך דירת המבקש. ראו לעניין זה א. איזנשטיין, יסודות והלכות בדיני המקרקעין, חלק שלישי, בתים משותפים בהוצאת בורסי 2001, עמ' 223 וכן וכן ע"א (י-ס) 190/84, דיבון נ' הממונה על המרשם, פס"מ תשמ"ה (ב), 265.

סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין קובע מהו רף ההסכמה הנדרש לצורך הרחבה של דירה בבית משותף: **"על אף הוראות סעיף 62(א) סיפא, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה...."**

במסגרת בחינת רף ההסכמות הנדרש על מנת לאפשר לבעל דירה להרחיב את דירתו, קבע המחוקק, בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין כי - **"בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בניין"**. היינו, מי שבנה "הרחבה דומה" יראה כמסכים להרחבה המבוקשת, וזאת אף אם לא נתן הסכמתו הפוזיטיבית לאותה הרחבה. מטרתו של המחוקק בסעיף ברורה, והיא לא לאפשר לבעל דירה שנהנה בעבר מהרחבת דירתו, לסכל הרחבה דומה של דירה אחרת באותו בית. לכן קבע המחוקק כי בעל דירה אשר הורחבה ייחשב כמסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת בבית.

אבחן להלן מה הרוב הנדרש לצורך הבניה מושא ההליך, והאם קיימת "הרחבה דומה" בבית:

בעניינו, שטחן הרשום של כל אחת מדירות הצדדים בהתאם למסמכי רישום הבית המשותף הוא 34.73 מ"ר. בביקורי במקום התרשמתי כי שתי הדירות הורחבו, וכי שטחן גדול יותר מכפי זה שרשום.

מחוות דעת המומחה מסילתי עלה כי ביום 1.6.1984 ניתן היתר מס' 175 להרחבת דירת מולכו בקומת הקרקע. שטחה הכולל של דירת מולכו לאחר ההרחבה בהתאם להיתר עומד על 116.49 מ"ר: 43.40 מ"ר + תוספת קיימת 20.27 מ"ר + שטח מוצע 52.82 מ"ר (ראו עמ' 21 לחוות הדעת וכן עותק מתשריט ההיתר באותו העמוד). האמור אושר בחוות דעתו של המומחה שחם (ראו סעיפים 7.3 - 7.4, עמ' 9-10 לחוות דעתו של שחם).

כן עלה מחוות דעתו של המומחה מסילתי כי ביום 3.7.2000 ניתן היתר מס' 19990559 להרחבת דירת כהן בקומה הראשונה ובקומת הגג. שטחה הכולל של דירת כהן לאחר ההרחבה בהתאם להיתר עומד על 136.1 מ"ר: "קומה א' - שטח עיקרי 106.1, מקלט בשטח של 7 מ"ר עליית גג - שטח עיקרי 23 מ"ר". במסגרת ההרחבה הותרה גם בנייה של "מרפסת ופרגולה מעל" בקומה א' וכן פרגולה ומרפסת פתוחה בקומת הגג (ראו עמ' 18 לחוות הדעת, וכן עותק מתשריט ההיתר בעמ' 19). האמור אושר בחוות דעתו של המומחה שחם (ראו סעיפים 7.5 - 7.6, עמ' 10-11 לחוות דעתו).

מהאמור לעיל עולה כי שתי הדירות הן זו של כהן והן זו של מולכו הורחבו. משהורחבה דירת מולכו, יש לבחון האם עסקינן ב - "הרחבה דומה" לדירת כהן, והאם יש לראות את מולכו כמי שמסכימים לה בהתאם לסעיף 71ב(ג) לחוק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/95/2016

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המקרקעין. בעשא (מחוזי חי) 22123-10-10, חדד נ' זינגר, (פורסם בנבו, 14.3.11)
התייחס בית המשפט בסוגיית הרחבה דומה מהי, וקבע כדלקמן:

"אחד הקריטריונים שנבחן, בנסיבות בהן מבקש בעל דירה לבצע הרחבה דומה בדירתו, מבוסס על השטח הנוסף שבו מבקש בעל הדירה להרחיב דירתו. נדרשת פרופורציה מסוימת, ואם כי לא זהות, בין שטח ההרחבה המבוקש והרחבות קודמות שביצע בעל דירה אחרת בבניין. כך, לא מתקבל על הדעת שמקום שדייר הרחיב דירתו במספר מטרים ספורים, תאושר הרחבה המשתרעת על עשרות מטרים כ"הרחבה דומה".

עם זאת, משנקט המחוקק במונח "הרחבה דומה", ברור הדבר מאליו כי אין לפרש את המונח "הרחבה דומה" על קריטריון בלעדי זה של שטח שנוסף לדירה, שכן אילו לכך התכוון המחוקק, היה קובע במפורש כי יראו את בעל הדירה שהרחיב את דירתו כמסכים להרחבה בשטח ו/או בשיעור דומה, וכאמור, הגדרה זו לא נקבעה בתיקון מס' 18 לחוק המקרקעין. לפיכך, הגם שלא ניתן להתעלם מקריטריון השטח שנוסף, אין זה יכול לשמש כקריטריון בלעדי.

עצם העובדה שהרחבה שמבקש דייר לבצע ייעודה למגורים, כמו גם ההרחבה שבוצעה על ידי דיירים נוספים בבניין, אין די בה כדי לעמוד בהוראת סעיף 71ב (ג) לחוק המקרקעין באשר כל בניית הרחבה המבוצעת בדירה, בין אם מדובר במרפסת, בניצול שטח חדר מדרגות, מחסן ועוד, נועדה בסופו של דבר להרחבת שטח המגורים. יוצא אפוא, כי מידת הדמיון או השוני בין ההרחבות אינה יכולה להיגזר מעצם ייעודם למגורים.

משראה המחוקק לקבוע בסעיף 71ב (ג) לחוק המקרקעין כי מי שכבר הרחיב דירתו הרחבה דומה, ייראה כמי שנתן הסכמתו להרחבה, וזאת על מנת לסכל אפשרות שבעל דירה שנהנה בעבר מהרחבת דירתו, ימנע ביצוע הרחבה דירה אחרת באותו בניין, יש לפרש את המונח "הרחבה דומה" כהרחבה מסוג דומה. בהקשר זה, ובמכלול הפרמטרים הנתונים, סבורים אנו כי יש לבחון, בין היתר, את היקף הניצול או הפגיעה ברכוש המשותף שנעשה על ידי בעלי הדירות, וככל שיש בהרחבה המבוקשת משום ניצול או פגיעה גדולה ברכוש המשותף, העולה באורח ניכר על זו שנעשתה על ידי שאר בעלי הדירות בבניין אין מקום להכשירה".

הנה כי כן, לא נדרשת זהות מוחלטת בין ההרחבה שביצע האחד, לבין ההרחבה המבוקשת אצל האחר. פרשנות המושג "הרחבה דומה" משמעה הרחבה שנועדה לאפשר ניצול שטחים שההפרעה שהם גורמים לרכוש המשותף אינה שונה באופן מהותי (ראה ע"א (מחוזי י"ס) 3235/02, אביב נ' גדולטר, (פורסם בנבו, 2.3.03).

בשים לב לממצאי בביקורי במקום, להרחבות שבוצעו בכל אחת מהדירות, כמפורט לעיל, ובשים לב למכלול הפרמטרים שהובאו בפסיקה לעיל, ובשים לב לכך שלא הוכח כי יש בהרחבת דירת כהן משום ניצול או פגיעה גדולה ברכוש המשותף לעומת ההרחבה שבוצעה בדירת מולכו, מוצאת אני כי מדובר בהרחבה דומה, ועל כן יש לראות את מולכו כמו שמסכימים לה.

כהן לא טענו וממילא לא הוכיחו כי יש בידיהם את הסכמותיהם של יתר בעלי הדירות בבית להרחבה שבוצעה בדירתם בהתאם לרוב הדרוש בסעיף 71ב (א) לחוק המקרקעין. עם זאת, לא מצאתי לאפשר למולכו לתקוף את חוקיות ההרחבה מהטעמים הבאים: ראשית, בדירת מולכו בוצעה "הרחבה דומה" לדירת כהן, ומשכך, בהתאם להוראת סעיף 71ב (ג) לחוק המקרקעין רואים אותם כמי שמסכימים לבניה בדירת כהן. שנית, לא נטען, וממילא לא הוכח כי מולכו הלינו על ההרחבה עוד טרם שהוגשה התביעה שכנגד, והתרשמתי כי תביעה זו לא הייתה באה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/95/2016

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לעולם אלמלא הגישו כהן את התביעה כנגדם. בנסיבות אלה, סבורה אני כי יש בטענות אלו של מולכו משום חוסר תום לב ושימוש לרעה בזכות, כאמור בסעיף 14 לחוק המקרקעין המצדיק את דחיית התביעה שכנגד להריסת ההרחבה. באשר להחלת עקרון תום הלב על מערכת היחסים שבין בעלי דירות בבית משותף ראו ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה, פ"ד ל"ז (4) 737; רע"א 7112/93, צודלר נ' יוסף, פ"ד מח (5), 550 וכן רע"א 6339/97, רוקר נ' סלומון, פד"י נה (1), 199, ע"א 8661/10, נעמה נ' טורקיה (נבו, 19.2.12).

מדרגות העץ והמרפסת אליה הן מובילות

שונה הדין באשר למדרגות העץ והמרפסת אליה הן מובילות: כעולה מביקורי במקום, מדרגות העץ מובילות למרפסת שבקומת הראשונה של הבית בבחינת כניסה נוספת לדירת כהן.

הקמת מדרגות אינה מהווה "הרחבת דירה" בהתאם לקריטריונים שהובאו בפסיקה לעיל, ואין גם מחלוקת בין הצדדים כי במסגרת ההיתר שניתן להרחבת דירת כהן, לא התאפשרה הקמת ויצירת כניסה נוספת לדירתם (ראו עמ' 10 לחוות דעתו של המומחה מסילתי). היות שהמדרגות אינן "הרחבה" גם לא חל לגביהם סעיף 71ב(ג) שעניינו "הרחבה דומה". לא זו אף זו, התקנת המדרגות מאפשרת לכהן לפצל את דירתם ובכך להוסיף יחידות נוספות בבית. פיצול דירה, כאמור, עלול להביא לירידת ערכן של הדירות ולפגוע בבעלי הדירות בבית, וראו לעניין זה ע"א 395/74, לוי נ' סמואל, פ"ד כט(2) (1975): **"בדרך כלל מתקבל על הדעת שהוספת דירות בבית משותף עשויה לגרום להורדת ערך יתר הדירות בבית, במידה מרובה או מועטה"**. לא הובאה כל ראיה שיש בה להוכיח כי ניתנה הסכמת בעלי הדירות לכך.

כמו כן, וכאמור, במסגרת ההיתר שניתן להרחבת דירת כהן הותרה בניית "מרפסת ופרגולה מעל" בקומה הראשונה של הבית (ראו עותק מתשריט ההיתר הנוגע לקומה א' בעמ' 19 לחוות דעתו של המומחה מסילתי, ובעמ' 10 לחוות דעתו של שחם), ואולם בעת ביקורי במקום מצאתי מרפסת זו סגורה בבד יוטה. סגירת המרפסת באופן האמור מהווה שינוי ברכוש המשותף כמשמעותו בסעיף 2(א) לתקנון המצוי. בביקורי במקום אף התרשמתי שיש בכך משום פגיעה בחזותו האחידה של הבית (וראו פסק הדין בעניין סמואל לעיל). פגיעה, כאמור, מחייבת את הסכמת האסיפה הכללית, וזו לא הוכחה.

המומחה שחם טען בחוות דעתו כי בוצעו חריגות בניה נוספות שאינן תואמות את ההיתר שניתן לכהן להרחבת דירתם כגון: בניה לשלושה כיווני אוויר ובשטח העולה על זה שאושר בהיתר תוך שהוא נסמך על מדידות גרפיות (ראו עמ' 21-17 וכן עמ' לחוות דעתו). בשים לב לכך, שהמומחה שחם אישר בחוות דעתו כי לא ביקר בדירת כהן (ראו עמ' 3 לחוות הדעת וכן עדותו בפרוטוקול הדיון מיום 19.12.2018, עמ' 5, שורות 22-23), ובשים לב לכך שהוא אינו מודד בהכשרתו לא מצאתי ליתן לאמור כל משקל.

לאור האמור מוצאת אני להורות לכהן לאטום את הפתח שנפתח במרפסת דירתם שבקומה הראשונה, להרוס ולסלק את מדרגות העץ המובילים לאותו פתח, ולהסיר את בד היוטה הסובב את המרפסת. האמור יבוצע בתוך 60 ימים מהיום, ועל חשבונם של כהן.

טענות נוספות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/95/2016

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

80. טענת מולכו ולפיה עבודות הבניה בדירת כהן בוצעו באופן המהווה עומס קונסטרוקטיבי על יסודות הבית, המסכן את בטיחותו ויציבותו, נטענה בעלמא, ולא הובאה חוות דעת מומחה בתחום על מנת לתמוך בה. משכך, מצאתי לדחותה.

81. טענת מולכו ולפיה כהן מונעים מהם להחנות את רכבם בשטחי הרכוש המשותף, נטענה בעלמא ולא הוכחה. יוטעם, כי בעת ביקורי במקום לא התרשמתי כי קיים שטח ברכוש המשותף המשמש את בעלי הדירות לצורכי חניה. ראו גם עדותו של המומחה שחם בחקירתו הנגדית אשר אישר כי אין בבית שטחים המשמשים כחניה (ראו פרוטוקול מיום 29.12.2018, עמ' 4, שורות 1-5).

82. טענת מולכו כי בלוני הגז המשמשים את דירת כהן מוצבים באופן שאינו בטיחותי והמסכן את בעלי הדירות בבית נטענה אף היא בעלמא ולא הוכחה. בהקשר זה טענו מולכו בסיכומיהם כי כהן לא הציגו "אישור תקינות בלוני גז" ואולם הנטל להוכיח את הנטען מוטל על משפחת מולכו, וזאת כפועל יוצא מהכלל הידוע במשפט העברי "המוציא מחברו עליו הראיה" - וזאת לא עלה בידיהם.

83. כן לא הובאה כל ראיה על מנת לתמוך בטענת מולכו לפיה כהן חסמו את המעבר לגג המשותף באופן שמונע מהם ומשאר בעלי הדירות בבית לטפל במתקנים השונים המונחים שם כגון דוודים וקולטי שמש, והיא לא הוכחה. משכך מצאתי לדחותה.

84. בביקורי במקום לא התרשמתי כי פזורים פסולת וקרשים בחצר הקדמית העורפית, כנטען ע"י כל אחד מהצדדים כלפי שכנו, ולא הובאה כל ראיה על מנת להוכיח טענה זו, ומשכך מצאתי לדחות את טענות הצדדים בהקשר זה.

סיכום

85. אני מקבלת את התביעה בחלקה ומורה למולכו כדלקמן:

- א. לסלק ידם מהחצר העורפית, להסיר את גדר הבמבוק, ולפנות את מטלטליהם.
- ב. להסיר את המחסן הבנוי שבחצר העורפית.
- ג. להסיר את משטח הדק שבחצר העורפית.
- ד. להשיב את מצב החצר העורפית לקדמותו, כך שלא יהיו ניכרים סימני התקנה כלשהם.
- ה. לגזום את העצים שבחצר העורפית, כך שגובהם לא יעלה על חלונות דירת כהן.
- ו. לסגור את פתח היציאה מדירתם לחצר העורפית ולהשיב את מצב קירות הבית לקדמותו בדומה ליתר קירות הבית המשותף.
- ז. לסגור את פתח הכניסה הצפוני לדירתם, ולהשיב את מצב קירות הבית לקדמותו בדומה ליתר קירות הבית המשותף.
- ח. לפתוח פתח כניסה לדירתם מחדר המדרגות, וזאת בהתאם לתשריט רישום הבית המשותף.
- ט. להסיר את הגגון ולהשיב את מצב קירות הבית לקדמותו, כך שלא יהיו ניכרים סימני התקנה כלשהם, ובדומה ליתר קירות הבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/95/2016

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- י. להסיר את הרמפה ואת גידור העץ התוחם אותה, ולהשיב את המצב לקדמותו כך שלא יהיו ניכרים סימני התקנה כלשהם.
 - יא. האמור לעיל יבוצע בתוך 60 ימים מיום קבלת פסק הדין ועל חשבונם של מולכו.
 - יב. להסיר את תאורת הגינה והזרקורים המותקנים בחצר העורפית, על חשבונם, וזאת בתוך 60 ימים מיום קבלת פסק הדין, אלא אם תתקבל החלטה של האסיפה הכללית המתירה את הותרתם בתוך המועד האמור.
 - יג. להסיר את הצמחים שבחצר העורפית, על חשבונם, וזאת בתוך 60 ימים מיום קבלת פסק הדין, אלא אם תתקבל החלטה של האסיפה הכללית המתירה את הותרתם בתוך המועד האמור.
 86. אני מקבלת את התביעה שכנגד בחלקה ומורה לכהן כדלקמן:
 - א. לסלק ידם מהחצר הקדמית, ולהסיר את גדר התיל ושער הברזל.
 - ב. להסיר את שני מחסני הפלסטיק שבחצר הקדמית.
 - ג. לאטום את הפתח שנפתח במרפסת דירתם שבקומה הראשונה, להרוס ולסלק את מדרגות העץ המובילים לאותו הפתח, להסיר את בד היוטה הסובב את המרפסת ולהחזיר את מצב קירות המרפסת לקדמותו בדומה ליתר קירות הבית המשותף.
 - ד. להשיב את מצב החצר הקדמית לקדמותו, כך שלא יהיו ניכרים סימני התקנה כלשהם.
 - ה. האמור יבוצע, על חשבונם של כהן, ובתוך 60 ימים מיום קבלת פסק הדין.
 - ו. להסיר את הצמחים שבחצר הקדמית, על חשבונם, וזאת בתוך 60 ימים מיום קבלת פסק הדין, אלא אם תתקבל החלטה של האסיפה הכללית המתירה את הותרתם בתוך המועד האמור.
 87. בשים לב לכך שהתביעה והתביעה שכנגד התקבלו בחלקן, לא מצאתי לחייב מי מהצדדים בהוצאות ההליך, ואני מורה כי כל צד יישא בהוצאותיו.
- ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, כח' באלול, תשפ"א, 5 בספטמבר, 2021. עותק יומצא.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה